

## 주 의 · 개 선

제 목 법률자문관리 부적정

관 련 부 서 ○○○○처 ○○팀

내 용

법률자문을 관리하고 있는 사내변호사는 외부 법률자문 결과를 검토해 필요한 경우 적정한 의견까지 제시해 의뢰부서에 전달해야 한다. 하지만 이를 소홀히 한 결과 의뢰부서가 법률적 사안에 정확히 대응할 수 없어 회사에 피해가 발생 하였음

### 1. 업무개요

우리회사 사내변호사는 법률자문 요청을 직접 접수받아 사안을 검토한 후 외부 법무법인에 의뢰하거나 자체적으로 법률자문을 수행하고 있는 등 회사 법률자문에 관한 실질적인 권한과 책임을 갖고 업무를 수행하고 있다.

### 2. 판단근거

「법무업무처리규정」 제23조(법률자문)에 의하면 본사 송무부서장은 법률자문의 난이도, 중요성 등을 고려하여 외부 법무법인 또는 사내변호사에게 법률자문을 의뢰·지시하도록 되어 있다. 그리고 법률자문을 접수한 송무부서장은 그 자문결과를 요청부서장에게 통보할 때 필요한 경우 의견을 첨부할 수 있게 되어 있다.

우리회사 사내변호사는 송무부서장으로부터 법률자문에 대한 업무를 위임받아 실질적인 법률자문을 관리하고 있는 만큼 필요시 외부법률 자문결과를 검토해 적절할 의견을 제시해야 하며, 특별한 사유를 제외하고는 동일한 사건에 대한 중복질의 등이 발생하지 않도록 법률자문을 효율적으로 관리해야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 사실

○○○○본부는 2016. 7. ○○○○건설 토목·기전공사를 시행하기 위해 토지를 점검하는 과정에서 ○○의 지중송전설비가 우리회사 부지내에 매설되어 있는 것을 발견하자, ○○과 토지사용에 대한 임대료 청구 등 관련 회의를 하였고, 2016. 10. 24. 임대차계약 추진을 위해 사내 법률자문시스템을 통해 법률질의를 했으며, 2016. 11. 1. [표]와 같이 답변을 받았다.

[표. 주요 법률질의 내용 및 답변]

| 질의(○○○○본부)                    | 답변(법무법인 ○○)                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○○의 임대료 납부 거부 시 대응방안 및 청구가능기간 | ○○이 무단으로 토지를 점유하여 사용해 온 것에 대해 부당이득반환 청구소송을 제기해 임대료 상당의 부당이득을 반환받을 수 있고, 중부발전이 임대차체결을 요구한 2016. 7.부터 부당이득반환청구권의 소멸시효가 중단되었다고 볼 수 있어 10년 <sup>8)</sup> 이 지나지 아니한 2006. 7. ~ 2016. 7.까지 청구할 수 있음 |

이에 ○○○○본부는 법률자문에 근거하여 소멸시효가 중단되었다고 판단해 별도의 조치(재판상 청구 등)를 취하지 않은 채<sup>9)</sup> ○○과 임대료 산정

8) 부당이득반환채권의 소멸시효는 10년(대법원 2012. 5. 10. 선고 2012다4633판결)

9) 소멸시효 중단사유의 하나인 최고(권리자가 위무자에 대하여 의무의 이행을 촉구하는 것)는 6개월 이내에 소의 제기나 강제집행 등의 강력한 중단행위를 하여야 시효중단의 효력이 유지됨

방법을 계속 협의<sup>10)</sup>하였고, 2017. 9. 이 되어서도 합의에 이르지 못하자 2017. 9. 5. ① 임대료 청구가능기간(소멸시효 기산점), ② ○○으로부터 조속하게 임대료를 회수하기 위한 방안 등 3개 항목에 대해 재차 법률자문을 요청하였다.

그러나 사내변호사는 동일사건에 대해 1차 법률질의가 있었는지 알지 못한 채 또 다른 우리회사 법률고문인 법무법인 ○○(이하 “○○”)에게 자문을 의뢰하였고, ○○은 1차 법률자문에 따른 소멸시효중단을 위한 조치를 취하지 않은 것을 지적하며 2017. 10. 까지 재판상 청구를 한다는 것을 전제로 2007. 4. ~ 2017. 4. 까지의 임대료 상당을 부당이득으로 반환청구 할 수 있다는 자문결과를 ○○○○본부에 통보해 2017. 10. 12. 긴급하게 ○○을 소송대리인으로 하여 ○○을 상대로 소를 제기하기에 이르렀다.

사내변호사는 1차 자문결과를 ○○○○본부에 통보할 때 2016. 7. 임대료 청구<sup>11)</sup>는 재판외 최고<sup>12)</sup>에 해당되어 6개월 내에 재판상의 청구 등으로 보완하지 않으면 소멸시효 중단의 효력<sup>13)</sup>이 없어질 수 있다는 의견을 첨부해 ○○○○본부가 ○○을 상대로 신속히 소송을 제기하도록 했어야 했다. 하지만 이를 알 수 없었던 ○○○○본부는 시효가 중단되었다는 외부 법률자문 ‘문구’ 만을 믿고 아무런 조치를 취하지 않아 2016. 7. 의 시효중단 효과는 없어지게 되었고, 2006. 7. ~ 2007. 4.까지의 임대료를 부당이득(약 1억원)으로 반환청구 할 수 있는 기회를 상실하여 회사에 금전적 손실을 초래하였다.

또한 현재의 ‘KOMIPO 법률자문관리시스템’ 하에서는 동일사건 여부를 확인할 수 없어 1차 법률자문을 수행한 법무법인이 아닌 다른 법무법인에

---

10) 1차 법률질의 이후 우리회사와 한전간에 임대계약 체결을 위한 협의문건을 7차례 주고받음

11) 확인결과 한전과 시설물 관련 회의에서 쌍방내용을 검토한 후에 임대차 계약을 체결하기로만 했으며, 임대료 청구는 구두로만 말한 것임

12) 법률용어로 상대방에게 일정한 행위를 하도록 독촉하는 통지를 하는 것을 뜻함

13) 소송을 제기한 시점부터 역으로 계산된 10년간의 부당이득만 반환청구가 가능해 소송을 빨리 진행해 기산일이 최대한 과거일이 되도록 해야 함

자문을 의뢰하여 사실관계를 처음부터 다시 파악하게 하는 등 자문이 비효율적으로 수행될 수 있고, 유사한 사항을 중복하여 질의하는 등 법률 자문 요청 및 관리가 방만하게 운영될 위험이 있었다.

#### 4. 관련부서 의견 및 반박

사내변호사는 법률자문건수가 지속적으로 증가하고 있어 모든 요청건에 대해 검토할 수는 없는 현실적인 어려움을 얘기했지만, 이 사안과 관련하여서는 주의가 부족하였음을 인정하였고, 동일사건에 대한 자문 여부 등을 확인할 수 있도록 시스템을 개선할 필요성이 있음에 동의하였다.

#### 5. 조치할 사항

○○○○○처장은

- ① 앞으로 사내변호사가 외부법무법인으로부터 법률자문 결과를 접수하여 그 내용을 의뢰부서에 통보할 때, 법률에 따라 별도의 조치를 취하는 등 의견 제시가 필요한지 여부를 철저히 검토하시고, [주의]
- ② 다수의 법무법인으로부터 다양한 관점의 법률적 의견을 받아봐야 하는 특별한 경우를 제외하고는 동일사건에 대해 유사한 사항이 중복되어 질의하는 사례가 발생하지 않도록 법률자문 관리체계를 개선하시기 바랍니다. [개선]